

1501565-77.2019.8.26.0318

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário
Assunto: Decorrente de Violência Doméstica
Magistrado: Fernanda Oliveira Silva

Comarca: Leme

Foro: Foro de Leme

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/05/2022

... por semana, ostenta condenação por tráfico de drogas. Disse que chegou pela manhã, a vítima tentou lhe agredir com um pedaço de pau, revidou e desferiu um soco no rosto de sua companheira. Saiu de casa, estava com medo.

Nesta toada, analisada a prova amealhada sob o crivo do contraditório, nenhuma dúvida há que o réu praticou o crime que lhe foi imputado. A vítima, em todas as ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Leme

Foro de Leme

Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos 770, Leme-SP - cep 13610-901

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501565-77.2019.8.26.0318 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501565-77.2019.8.26.0318

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumário - Decorrente de Violência Doméstica

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2279848/2019 - DEL.POL.LEME, 4643133 - DEL.POL.LEME, 5273/19/807 - DEL.POL.LEME, 2279848 - DEL.POL.LEME, 5273/19/807 - DEL.POL.LEME

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DOUGLAS APARECIDO DIAS DA FONSECA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernanda Oliveira Silva

Vistos.

DOUGLAS APARECIDO DIAS DA FONSECA foi denunciado porque, na manhã de 02 de setembro de 2019, por volta das 10:30 horas, no interior do imóvel situado na Rua Constantino Parolin n.º 661, Centro, neste Município e Comarca, prevalecendo-se de relações domésticas contra a mulher, teria ofendido a integridade corporal de sua companheira Tainá Sabatin Silva, causando as lesões corporais de natureza leve descritas no laudo de exame de corpo de delito de fl. 15 e fotografia de fl. 6. A denúncia foi recebida em 29 de outubro de 2019 (fls. 26).

O réu foi citado (fls. 84) e apresentou resposta à acusação (fls. 88).

Durante a instrução foram ouvidas a vítima, as testemunhas e, ao final, o réu foi interrogado.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do réu, o reconhecimento da reincidência do réu e a fixação do regime semiaberto para início

do cumprimento da pena. A Defesa requereu a absolvição do réu, que agiu em legítima defesa, e, subsidiariamente, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão punitiva é PROCEDENTE.

A materialidade do crime de lesão corporal está comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 03/04), auto de exame de corpo de delito e fotografias (fls. 05 e 06/07), laudo pericial (fls. 14/15) e prova oral.

A autoria é certa.

A vítima disse que foi agredida fisicamente, o réu fez uso de álcool e drogas, passou a noite na rua, quando ele chegou, passou a agredir o réu com o cabo de vassoura, o réu revidou e desferiu um soco em seu rosto. Foi socorrida por policiais. Pretendia terminar a relação naquela data. Disse que sua mãe acompanhou a discussão, saiu e acionou socorro policial.

A testemunha Bruno Silva de Lima, policial militar, relatou que foi acionado pela vítima, foi ao local, ela apresentava ferimento no rosto. O réu não estava no local. Encaminhou a vítima ao hospital e delegacia. Não conversou com o réu.

No mesmo sentido o testemunho do policial militar Elton Rodrigo Bruner. Acrescentou que o nariz da vítima estava sangrando, o réu não estava no local.

A informante Joice Fernanda Sabatin, mãe da vítima, disse que não presenciou o fato, viu sua filha machucada, ela não disse o que ocorreu.

O réu disse que tem 23 anos, solteiro, 01 filho (01 ano), estudou até 07ª série, é gesseiro, auferir R\$ 400,00, por semana, ostenta condenação por tráfico de drogas. Disse que chegou pela manhã, a vítima tentou lhe agredir com um pedaço de pau, revidou e desferiu um soco no rosto de sua companheira. Saiu de casa, estava com medo.

Nesta toada, analisada a prova amealhada sob o crivo do contraditório, nenhuma dúvida há que o réu praticou o crime que lhe foi imputado. A vítima, em todas as oportunidades nas quais foi ouvida, afirmou que foi agredida fisicamente e lesionada pelo réu, relato corroborado pelo laudo pericial (fls. 14/15) – que concluiu lesão por agente contundente – e fotografias (fls. 06/07).

A versão do réu está isolada nos autos e não é verossímil. Não se sustenta a tese de legítima defesa, uma vez que, ainda que a vítima tivesse atacado o réu com um cabo de vassoura, ao desferir soco no nariz, o réu usou meio imoderado (afrontou o disposto no artigo 25 do CP), uma vez que poderia tê-la contida sem provocar lesão (fls. 06/07).

Assim, ausentes causas excludentes de ilicitude e culpabilidade, passo a dosimetria das penas.

Na primeira fase, não há circunstâncias judiciais a serem valoradas negativamente, assim fixo a pena base em 03 meses de detenção.

Na segunda fase, compenso a agravante de reincidência (fls. 35/36) com a atenuante de menoridade relativa, assim mantenho a pena dimensionada na fase anterior.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição, torno a pena definitiva de 03 meses de detenção.

Em razão da reincidência não específica e transcurso de quase 03 anos da data do fato, fixo o regime semiaberto para início do cumprimento da pena.

O crime foi cometido com violência contra a mulher, razão pela qual é incabível a substituição prevista no artigo 44 do CP. Em razão de o crime ter sido perpetrado com violência, deixo de aplicar suspensão da pena, na forma do artigo 77 do Código Penal, por não considerar medida recomendável.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória e CONDENO o réu DOUGLAS APARECIDO DIAS DA FONSECA, como incurso nas sanções do artigo 129, §9º, do Código Penal, nos termos da Lei nº 11.340/06 a pena de 03 meses de detenção, a ser resgatada no regime inicial aberto.

Custas na forma da lei.

Sentença publicada em audiência, as partes saem intimadas.

Expeçam-se os ofícios e certidões necessárias.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

Leme, 24 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA